# 공 정 거 래 위 원 회

## 제 1 소 회 의

의 결 제 2020 - 231 호 2020. 8. 12.

사 건 번 호 2019국카0662, 2019국카2421

사 건 명 조달청 발주 통신 및 IPTV사업자 회계검증 용역구매 입찰 관련 2개 및 4개 회계법인의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인

1. 삼영회계법인
   서울 중구 퇴계로 307(광희빌딩 11층)
   대표이사 손○○

2. 신화회계법인
   서울 강남구 테헤란로86길 15(동구빌딩 8~9층)
   대표이사 양○○
   대리인 법무법인(유) 바른
   담당변호사 김○○, 정○○

3. 대명회계법인
   서울 영등포구 국제금융로6길 7(여의도동) 한양증권빌딩 1층
   대표이사 안○○
   법무법인 세종
   담당변호사 이○○, 권○○, 이○○

4. 대성삼경회계법인
   서울 강남구 영동대로 333
   대표이사 박○○

대리인 법무법인 우리누리

담당변호사 박○○, 변○○, 박○○

5. 회계법인길인

서울 강남구 언주로129길 20(논현동 한국관세사회관)

대표이사 성○○

대리인 법무법인 동광

담당변호사 민○○, 함○○

6. 회계법인지평

서울 강남구 테헤란로 429(삼성동, 원방빌딩 14층)

대표이사 김○○

대리인 법무법인(유) 세종

담당 변호사 이○○, 권○○, 이○○

심 의 종 결 일 2020. 7. 10.

## 주 문

1. 피심인 삼영회계법인, 신화회계법인, 대명회계법인, 대성삼경회계법인, 회계법인길인, 회계법인지평은 조달청이 발주하는 통신 및 IPTV 사업자 영업보고서 회계검증용역 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 삼영회계법인 : 7,000,000원

2) 신화회계법인 : 13,000,000원

3) 대명회계법인 : 7,000,000원

4) 대성삼경회계법인 : 1,000,000원

5) 회계법인길인 : 2,000,000원

6) 회계법인지평 : 6,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

## 이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 피심인 삼영회계법인, 신화회계법인, 대명회계법인, 대성삼경회계법인, 회계법인길인, 회계법인지평은 공인회계사법에 따라 회계감사업, 세무대리업 등을 영위[1]하는 자로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 대성삼경회계법인의 경우 2017. 10. 11.자로 대성회계법인과 삼경회계법인의 합병으로 만들어진 법인이며, 기존 대성회계법인이 2016. 4월 입찰에 참여한 행위의 책임은 현재 존속하고 있는 대성삼경회계법인에 귀속된다.

3 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1>의 내용과 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(해당연도말 기준, 단위 : 백만 원, 명)

| 피심인 | 연도 | 자산총계 | 자본총계 | 매출액 | 당기 순이익 | 상시 종업원 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼영 | 2018 | 8,175 | 2,947 | 18,511 | 460 | 130 |

1) 공인회계사법 제23조 및 제24조에 의거 자본금 5억 원 이상, 공인회계사 10인 이상 등의 형식적 요건을 갖추면 회계법인을 설립하여 등록할 수 있다.

| 피심인 | 연도 | 자산총계 | 자본총계 | 매출액 | 당기 순이익 | 상시 종업원 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회계법인 | 2017 | 7,209 | 2,485 | 15,644 | 454 | 120 |
| | 2016 | 6,299 | 2,179 | 13,520 | 669 | 127 |
| 신화 회계법인 | 2018 | 3,619 | 1,952 | 6,377 | 101 | 58 |
| | 2017 | 3,123 | 1,850 | 5,910 | 100 | 55 |
| | 2016 | 2,601 | 1,750 | 4,875 | 1 | 57 |
| 대명 회계법인 | 2018 | 3,656 | 2,788 | 2,474 | 12 | 18 |
| | 2017 | 4,000 | 2,806 | 2,915 | 165 | 19 |
| | 2016 | 4,729 | 2,671 | 6,916 | △361 | 49 |
| 대성삼경 회계법인 | 2018 | 8,936 | 2,926 | 14,880 | △521 | 127 |
| | 2017 | 9,186 | 3,448 | 10,200 | 144 | 121 |
| | 2016 | 2,963 | 1,202 | 4,917 | △ 11 | 45 |
| 회계법인 길인 | 2018 | 7,798 | 2,704 | 16,051 | 477 | 143 |
| | 2017 | 6,154 | 2,228 | 14,752 | 534 | 133 |
| | 2016 | 5,435 | 1,694 | 12,080 | 393 | 133 |
| 회계법인 지평 | 2018 | 4,966 | 1,703 | 8,718 | 107 | 49 |
| | 2017 | 4,922 | 1,767 | 7,814 | 24 | 57 |
| | 2016 | 4,939 | 1,743 | 7,548 | 25 | 61 |

<자료 출처 : 피심인 제출 자료>

나. 통신사업자 회계검증 용역 입찰 개요

1) 통신 및 IPTV사업자에 대한 회계검증 제도

4 통신 및 IPTV사업자의 영업보고서에 대한 회계검증 제도는 전기통신사업 분야의 감독기관인 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)가 국민의 통신기본권 보장이라는 측면에서 전기통신서비스 요금이 적절하게 산정되었는지 살펴 볼 필요성에 따라 도입되었다.

5 회계검증[2]이란 통신회계규정[3]을 바탕으로 통신사업자(기간통신사업자[4],

2) 기간통신사업자가 회계를 정리하고 매년 3월말까지 전년도 영업보고서를 작성하여 감독기관에 제출하도록 하는 제도는 1997년부터 시행되었으며, 1998년부터는 감독기관이 기간통신사업자가 제출한 영업보고서를 검증한 후 검증결과에 따라 전기통신역무 원가 등을 산정하는 기초자료로 이용하는 회계검증제도가 실시되었다.

3) 전기통신사업의 특수성을 고려하여 일반적인 기업회계기준과는 다른 별도의 회계규칙(전기통신사업법, 회계

IPTV 제공사업자[5] 및 별정통신사업자[6])가 제출한 회계자료(영업보고서 등)가 적정한지 검증하는 것이며, 통신사업자 회계검증은 일반기업의 회계감사와 유사하게 회계법인이 수행하고 있으며, 회계법인이 작성하는 '통신 및 IPTV사업자 회계검증보고서'는 감독기관이 전기통신서비스 원가산정이 적절하게 이루어졌는지 평가하고 관련정책을 추진하는데 기초자료로 이용되고 있다.

6 통신·IPTV사업자에 대한 회계검증은 기간통신사업자·IPTV사업자의 영업보고서 검증 및 별정통신사업자의 매출액 검증으로 구성되어 있으며, 구체적인 업무내역은 다음 <표 1>내용과 같다.

<표 2> 통신 및 IPTV사업자 회계검증용역의 구체적인 업무내역

| 구분 | 사업내역 | |
|---|---|---|
| 영업보고서 검증 (기간통신 IPTV 제공 사업자) | 영업보고서 검증 | 기간통신사업자 및 IPTV제공사업자 영업보고서가 관련 법령에 따라 적정하게 작성·관리되는지 검증 수행 |
| | 회계분리지침서 검토 | 기간통신사업자 및 IPTV제공사업자가 제출한 회계분리지침서 내용이 적정하게 작성·관리되는지 검토 |
| | 보편적 역무손실 보전금 및 접속원가 검증 지원 | 방통위에서 수행하는 보편적역무손실보전금 및 접속원가 검증과 관련하여 서류검증 및 현장실사 지원 |
| | 영업보고서 표준 검증매뉴얼 작성 | 영업보고서 검증과 관련하여 전기통신 산업특성 및 검증대상 사업자의 개별 특성을 반영한 검증매뉴얼 작성 |
| 별정통신사업자 매출액 검증 | 별정사업자의 별정 관련 매출액에 대한 검증을 통해 보편적역무손실금 분담금 산정을 위한 부과대상 매출액 산정 | |

7 통신 및 IPTV사업자 회계검증 결과 통신사업자가 감독기관의 회계기준에 따르지 않거나 잘못 처리한 것으로 확인될 경우, 매출액 3% 이하의 과징금 또는 1천만원 이하의 과태료를 부과 받게 된다.

---

정리 및 보고에 관한 규정, 회계분리기준 등)을 적용하고 있다.

4) 전기통신회선설비를 설치하고 이를 이용하여 전화역무 등 기간통신역무를 제공하는 국내외 전화사업, 초고속무선인터넷사업, 이동전화사업 등을 의미하며, 기간통신사업자로는 SKT, KT, LGT, 온세통신, 데이콤, 하나로통신 등이 있다(2018. 2. 기준 총 83개 사업자).

5) Internet protoco TV, 방송용 전파가 아닌 인터넷 회선(초고속인터넷망 등)을 이용하여 멀티미디어 컨텐츠를 제공하는 양방향 서비스이며, IPTV 사업자로는 SKB, KT, LGU+가 있다.

6) 전기통신회선설비를 보유하지 않고 SKT나 LGT 등 기간통신사업자의 망을 빌려 기간통신역무를 재판매(유통)하는 서비스를 의미한다. 개정 전기통신사업법(2019. 6. 12. 시행)에 따라 별정통신사업자는 기간통신사업자로 통합되었다. 별정통신사업자로는 삼성SDS, 에넥스텔레콤, LG씨엔에스 등이 있었다.

2) 회계검증 용역 입찰의 구조 및 방식

8 회계검증 용역은 과학기술정보통신부(舊 미래창조과학부)가 서울지방조달청을 통해 매년 1차례 발주하는데, 입찰은 3개 통신사 검증단위별로 나뉘어[KT계열(A그룹), SKT계열(B그룹), LGU+계열(C그룹)[7]] 실시되며, 입찰에 참여하고자 하는 회계법인은 3개 검증단위 중 1개 검증단위(그룹)에만 입찰이 가능하다.

9 또한 회계검증 용역 입찰은 제한경쟁입찰로서 '중소기업기본법' 및 '소상공인 보호 및 지원에 관한 법률'에 따라 중·소기업자나 소상공인의 요건을 충족하는 회계법인만이 참가할 수 있으며[8], 공인회계사법에 따른 회계법인만 입찰에 참여할 수 있지만 회계검증 대상이 되는 사업자들(SKT, KT, LGU+ 등)의 전년도 및 당해년도 외부감사를 담당한 회계법인은 입찰 참여대상에서 제외된다.

10 입찰방식은 협상에 의한 계약 방식으로 낙찰자를 선정하는데, 기술평가점수를 80%, 가격평가점수를 20%로 하여 두 점수를 합산한 뒤 가장 높은 점수를 얻은 입찰참가자가 최우선 협상대상자로 선정되며[9], 최우선 협상대상자는 용역과제의 이행방법, 이행일정, 계약금액 등에 대하여 수요기관과 협상한 후 계약을 체결하게 된다.

<표 3> 통신 및 IPTV사업자 회계검증 용역 입찰 평가항목

| | 평가항목 | 배점 | 소계 |
|---|---|---|---|
| 기술능력평가 | 사업수행능력 | 15 | 80 |
| | 사업수행 계획의 적정성 | 35 | |
| | 조직·관리 역량 | 15 | |
| | 사업지원 | 15 | |
| 가격평가 | • 평점 = 입찰가격평가배점한도 × $\left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{당해입찰가격}}\right)$ | 20 | 20 |
| 합계 | | 100 | |

<자료출처 : 과학기술정보통신부 제안 요청서>

7) KT계열은 KT 및 자회사, SKT계열에는 SK텔레콤, SK브로드밴드 및 자회사, 그리고 LGU+계열에는 LG유플러스 및 자회사가 포함되며 나머지 통신회사들은 회계연도별로 약간의 변동이 있다.
8) 다만 2013년에 발주된 '2012회계연도 통신·IPTV사업자 회계검증 용역'의 경우 일반경쟁이었으며, 2014년부터 제한경쟁입찰로 변경되었다.
9) 기술평가 결과 해당 점수가 배점한도의 85%이상인 자를 협상적격자로 선정하며, 85% 이하일 경우 부적격협상대상자로 판정하여 입찰에서 탈락하게 된다.

2. 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 공동행위 개요

11 이 사건 회계검증용역은 당시 미래창조과학부(현재 '과학기술정보통신부'를 의미하며, '미래부'라고 한다)의 의뢰로 매년 3~5월에 서울지방조달청이 발주한다.

12 피심인들은 2013. 5월부터 2017. 3월 말까지 매년 발주한 총 15건(3개 검증단위×5년)의 '각 회계연도 통신 및 IPTV사업자 회계검증 용역' 입찰 중 7건에 대하여 사전에 낙찰예정자를 정하고 나머지는 들러리로 참여하기로 합의한 뒤 이를 실행하였다.

13 이들 7건의 입찰 합의에 참여한 6개 회계법인 피심인들은 전체 입찰에서 입찰그룹을 분배하고 입찰예정사와 들러리사를 정한 것이 아니라, 아래 <표 4> 및 <표 5>에서 보는 바와 같이 같은 범주에 속한 피심인들 사이에서만 들러리 담합에 대한 상호인식을 형성하고 합의를 실행하였다.

<표 4> 신화회계법인-삼영회계법인[10]간 공동행위 내역

| 입 찰 명 | | 발주시기 | 낙찰자 | 들러리사 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 회계연도회계검증용역 | LGU+계열 | 2013.5월 | 신화 | 삼영 |
| 2014 회계연도회계검증용역 | KT계열 | 2015.3월 | 신화 | 삼영 |
| 2015 회계연도회계검증용역 | KT계열 | 2016.4월 | 신화 | 삼영 |
| 2016 회계연도회계검증용역 | KT계열 | 2017.3월 | 신화 | 삼영 |

<표 5> 지평 등 4개사 간 공동행위

| 입 찰 명 | | 발주시기 | 낙찰자 | 들러리사 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 회계연도회계검증용역 | KT계열 | 2014.3월 | 지평 | 길인 |
| 2014 회계연도회계검증용역 | SKT계열 | 2015.3월 | 대명 | 지평 |
| 2015 회계연도회계검증용역 | LGU+계열 | 2016.4월 | 대명 | 대성 |

10) 이하 피심인들의 회사 명칭을 기재함에 있어서 '회계법인'은 생략한다.

2) 합의배경

14 이 사건 각 공동행위를 주도한 피심인들은 외면적으로 경쟁 입찰의 모습을 유지하면서 용이하게 낙찰을 받기 위해 들러리를 세워 입찰에 참여하였는데, 이에 대해 이 사건 합의에 참여한 회계사들은 아래 <표 6>에서 확인되는 바와 같이 회계검증 용역 입찰이 유찰 가능성이 높기 때문이라고 진술하고 있다.

<표 6> 관련자 진술내용

| |
|---|
| <신화의 김○○(신화) 진술조서 일부 발췌(소갑 제Ⅰ-1호증, 2019. 8. 6.)><br>문) 들러리 참여자를 정해 입찰에 참여하게 된 이유는 무엇입니까?<br>답) 이 용역 업무는 보통의 회계감사와는 다른 부분이 많고 일반적인 회계지식을 통해서 처리할 수 있는 업무가 아니기 때문에 유찰 가능성이 항상 존재합니다. 어떤 그룹에 회계법인이 하나만 입찰해서 유찰될 경우 발주처나 용역을 수행하는 담당자가 곤란해 질 수 있습니다. 이런 점에서 유찰을 방지하고 계약이나 용역 수행을 원만하게 하려다보니 들러리 참여를 요청했던 것 같습니다.<br><br><은○○(전 지평, 대명 근무) 진술조서 일부 발췌(소갑 제Ⅰ-3호증, 2019. 9.20.)><br>문) 들러리 참여를 요청하신 이유는 무엇입니까?<br>답) 일단 유찰방지가 가장 큰 목적이었습니다. 한 그룹에서라도 유찰이 발생하면 전체 그룹의 용역 수행 일정이 단축되면서 용역 업무의 품질이 떨어질 수 있어 발주처나 용역을 담당하는 회계법인 입장에서 곤란한 점이 많습니다.(하략) |

15 이와 관련하여 이 사건 관련 공동행위에 참여한 각 피심인별 회계사 현황은 다음 <표 7> 및 <표 8>와 같다.

<표 7> 신화와 삼영의 공동행위 건 관련 담당회계사 현황

| 참가한 입찰 건 | 입찰 당시 소속 | 성명 | 입찰 당시 근무부서, 직위 등(근무기간) | 현재 근무상황 |
|---|---|---|---|---|
| '12회계연도(LGU+계열)<br>'14회계연도(KT계열)<br>'15회계연도(KT계열)<br>'16회계연도(KT계열) | 신화 | 김○○ | 국제2본부 이사 | 신화 근무 중 |
| | 삼영 | 안○○ | 감사2본부 회계사 | 삼영 근무 중 |

<자료출처 : 피심인들 제출자료>

<표 8> 4개 회계법인의 공동행위 건 당시 담당회계사 현황

| 참가한 입찰 건 | 입찰 당시 소속 | 성명 | 입찰 당시 근무부서, 직위 등(근무기간) | 현재 근무상황 |
|---|---|---|---|---|
| '13회계연도(KT계열) | 지평 | 은○○ | 이사 (2014. 1. 1.~2015. 3.31.) | 삼도회계법인으로 이직 (2017.4월~) |
| | 길인 | 정○○ | 국제부 회계사 | 길인 근무 중 |
| '14회계연도(SKT계열) | 대명 | 은○○ | 이사 (2015. 4.13.~2017. 3.31.) | 삼도회계법인으로 이직 (2017.4월~) |
| | 지평 | 정△△ | 서울본사 이사 | - (지평 퇴직, 2019.1월) |
| '15회계연도(LGU+계열) | 대명 | 은○○ | 이사 (2015. 4.13.~2017. 3.31.) | 삼도회계법인으로 이직 (2017.4월~) |
| | 대성 | 안△△ | 회계사 | 대성 근무 중 |

<자료출처 : 피심인들 제출자료>

3) 각 공동행위별 구체적 행위사실

가) 신화와 삼영 간 공동행위(이하 '2개사 공동행위 건'이라 한다)

16 피심인 신화와 삼영 간 4개 회계연도(2012년·2014년·2015년·2016년)의 회계검증 용역 구매 입찰에 있어 피심인 신화의 김○○이 자신의 소속 회계법인을 낙찰 예정자로 하면서 2개사 공동행위 건을 주도하였다.

17 구체적으로는 각 회계연도 통신사 검증그룹별 입찰이 공고되면 신화의 김○○이 삼영의 안○○에게 유선 등을 통해 들러리 참여를 요청하고 안○○은 이를 수락하였으며, 이후 신화의 김○○이 삼영의 제안서를 대신 작성하고 투찰가격을 정하여 전달하면 삼영의 안○○은 정해진 금액대로 투찰하고 전달받은 제안서를 제출하는 방식으로 입찰에 참여하였으며, 이를 통해 신화가 4건 중 3건을 낙찰 받았다.[11]

11) 2013년부터 2016년까지 피심인 신화가 해당 회계검증 용역을 낙찰 받아 수행할 때 피심인 삼영의 안○○이 연구원 자격으로 용역 업무의 일부를 수행하였다. 이에 대해 신화의 김○○은 삼영의 안○○과는 예전부터 업무를 수행할 때 한쪽이 바쁠 때 다른 쪽이 업무의 일부를 나누어 맡는 협력관계여서 안○○을 신화의 연구수행 인력에 포함시키고 회계검증 용역 업무 일부를 맡긴 것이라고 진술

(1) 2012회계연도 회계검증용역 입찰 건(LGU+계열)

18 서울지방조달청은 2013. 5. 6.자로 2012회계연도 회계검증 용역구매 입찰을 공고하였고, LGU+계열 공고내용을 확인한 피심인 신화의 김○○은 2013. 5. 6. ~ 5. 7. 사이에 피심인 삼영의 안○○에게 유선으로 해당 용역 입찰에 들러리로 참여해 줄 것을 요청하였으며, 안○○은 이를 수락하였다.

19 이후 신화의 김○○은 2013. 5. 8.자로 삼영의 입찰 제안서 샘플 등을 전달받아 조달청에 제출할 수 있도록 보완・작성하여 제안서 제출일인 2013. 5. 21.에 삼영에게 전달하였고, 2013. 5. 20.에는 자신의 투찰가격(126백만 원)보다 높은 투찰가격(128백만 원)을 알려주었으며, 이에 삼영은 신화 김○○으로부터 전달받은 가격(128백만 원)으로 2013. 5. 20. 투찰하였고, 2013. 5. 21.에는 전달받은 제안서를 제출하여 합의를 실행하였다.

20 이와 같은 사실은 아래 <표 9> 및 <표 10>와 같이 피심인들이 주고 받은 이메일 및 진술 내용을 통해 확인할 수 있다.

<표 9> 김○○(신화) 및 안○○(삼영)간 주고받은 이메일 내용(소갑 Ⅱ-1호증 일부 발췌)

From : '○○○' <○○○○@swacc.com> To : ○○○○@gmail.com
Date : 2013/05/07 화요일 오후 4:57:39
Subject : 제안요청서(RFP)입니다.

19페이지부터 작성하여야 하는 서식이구요,
제가 신화회계법인 것을 작성하여 보내드릴테니 삼영것으로 작성해서 보내주시면 됩니다.
기타 제출하여야 하는 서류목록은 제가 보내드리겠습니다.
너무 이상한 일을 부탁드려 죄송하구용.....

2013/5/7/ ○○○ <○○○○@swacc.com>
안회계사님. 삼영회계법인에서 준비해 주셔야할 서류목록 및 작성해 주셔야할 신청서 등의 양식입니다. 그럼 부탁 좀 드리겠습니다.
그리고 삼영회계법인의 제안서 샘플을 보내주시면...(하략)

From : '안○○' <○○○○@gmail.com> To : '○○○' <○○○○@swacc.com>

하고 있다(소갑 제Ⅰ-1호증 참고)

| |
|---|
| Date : 2013/05/08 수요일 오후 3:15:52<br>Subject : Re: 제안요청서(RFP)입니다.<br><br>제안서 샘플입니다. 그리고 인원은 박○○, 김○○, 김△△, 이○○, 오○○ 이렇게 넣으시면 될 것 같은데... 나머지 세분은... 우선은 저희 법인 홈페이지 참고하시고 더 자세한 것이 필요하시면 다시 말씀해 주세요.<br>그리고... 저희 나라장터 입찰은 박○○ 회계사님이 하시는데 해주기로 하셨습니다.(하략) |

<표 10> 김○○(신화) 진술내용(소갑 제Ⅰ-1호증 일부 발췌)

| |
|---|
| 문) 이 입찰에 삼영을 들러리로 참여시키기 위해 삼영의 제안서를 작성 또는 수정하신 적이 있습니까?<br>답) 네 있습니다. 아까 말씀드린 것처럼 제가 신화의 제안서를 완성하고, 안 회계사에게 삼영의 입찰 참여를 위해 입찰참여서류로 무엇을 제출해야 하는지 알려주면서, 제가 대충 작성한 삼영의 제안서도 안 회계사에게 이메일로 보내주었습니다. 안 회계사는 이를 확인한 뒤 삼영의 일반사항 등을 업데이트해서 저에게 이메일로 보내주었고, 제가 삼영의 제안서 중 잘못된 부분은 없는지 확인한 뒤 출력했으며, 조달청에서 안 회계사를 만나 삼영의 제안서를 건네 주었던 것으로 기억합니다.<br>문) 신화와 삼영의 투찰가격을 어떻게 결정하셨는지 설명해 주십시오.<br>답) 가격은 이 용역 입찰에서 큰 의미가 없기 때문에 제가 신화나 삼영의 투찰 가격은 입찰하는 그룹에 책정된 예산의 범위 내에서 대충 알아서 정했습니다. |

21 입찰 결과 아래 <표 11>과 같이 신화가 2012회계연도 LGU+계열 낙찰자로 선정되었으며, 2013. 6. 12.자로 발주처와 126백만 원에 계약을 체결하고 용역을 수행하였다.

<표 11> 2012회계연도(LGU+계열) 회계검증용역 입찰 결과[12)]

(단위 : 천 원, %)

| 그룹 | 사업비 | 입찰참가자 | 투찰금액<br>(투찰률) | 낙찰결과 | 계약금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGU+<br>계열 | 140,000 | 신화 | 126,000<br>(92.0) | 낙찰 | 126,000 | 2013. 6.12 |
| | | 삼영 | 128,000<br>(93.5) | 협상평가부적격자[13)] | | |
| | | 지평 | 99,000<br>(72.3) | 협상평가부적격자 | | |
| | | 대명 | 120,000<br>(87.7) | 협상평가부적격자 | | |
| | | 한영 | 112,000<br>(91.8) | 협상평가부적격자 | | |

<자료출처 : 나라장터>

12) 해당 LGU+계열입찰에 참여한 지평, 대명, 한영 3개사는 공동행위에는 참여하지 않았다.
13) 협상에 의한 계약체결기준에 따라 기술평가 점수가 배점한도(80점)의 85%미만인 경우를 말한다.

(2) 2014회계연도 회계검증용역 입찰 건(KT계열)

22 2015. 3. 27.자로 2014회계연도 KT계열 회계검증 용역구매 입찰이 공고되자 피심인 신화의 김○○은 2015. 3. 27. ~ 4. 6. 사이에 피심인 삼영의 안○○에게 유선으로 해당 용역 입찰에 들러리로 참여해 줄 것을 요청하였으며, 안○○은 이를 수락하였다.

23 2015. 4. 6. 삼영의 안○○은 이메일로 김○○에게 투찰금액을 알려줄 것을 요청하였고, 다음날 김○○은 삼영의 투찰금액을 197백만 원으로 정하여 알려주었으며, 2015. 4. 7. 신화는 195백만 원으로, 삼영은 197백만 원으로 투찰하였다.

24 또한, 신화의 김○○은 삼영의 제안서를 최종적으로 검토·수정하여 작성한 뒤 출력하여 2015. 4. 9. 제안서 제출 당일에 삼영 측에 전달하였고, 삼영은 이를 조달청에 제출하여 합의를 실행하였다.

25 이와 같은 사실은 아래 <표 12> 및 <표 13>과 같이 피심인들의 진술내용 등을 통해 확인할 수 있다.

<표 12> 김○○(신화) 진술내용(소갑 제Ⅰ-1호증 일부 발췌)

| |
|---|
| 문) 서울지방조달청의 공고를 확인하신 후 입찰에 참여하시기까지 어떻게 입찰을 준비하셨는지 설명하여 주십시오. |
| 답) 공고 확인 후 안 회계사에게 유선으로 연락하여 들러리 참여를 부탁한 후 제안서를 작성해서 안 회계사에게 이메일로 보내주었습니다. |
| 문) 안○○ 회계사가 들러리 참여를 부탁하는 진술인의 요청에 동의하였습니까? |
| 답) 네. |
| 문) 진술인은 안회계사의 동의를 예상하셨나요? |
| 답) 네. 안 회계사가 이번에도 입찰 참여를 도와줄 것이라고 생각했습니다. |

<표 13> 김○○(신화) 및 안○○(삼영)간 주고받은 이메일 내용(소갑 Ⅱ-5호증 일부 발췌)

| |
|---|
| From: 안○○ [○○○@gmail.com] To : ○○○<br>Sent: Monday, April 06, 2015 3:37 PM |
| Subject : 입찰참가신청서 |
| (중략) 그런데 용역수행 실적 업데이트가 안되네요. 자료가... 저한테는 없어서... 그냥 대강 한 것으로 해주시면 될 듯.... 내일 금액 주시면 입찰할게요.(하략) |

26 입찰 결과 아래 <표 14>와 같이 신화가 2014회계연도 KT계열 낙찰자로 선정되었으며, 2015. 4. 21.자로 발주처와 195백만 원에 계약을 체결하고 용역을 수행하였다.

<표 14> 2014회계연도(KT계열) 회계검증용역 입찰 결과

| 그룹 | 사업비 | 입찰참가자 | 투찰금액<br>(투찰률) | 낙찰결과 | 계약금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT<br>계열 | 200,000 | 신화 | 195,000<br>(99.9) | 낙찰 | 195,000 | 2015. 4.21 |
| | | 삼영 | 197,000<br>(101.0) | 협상평가부적격자 | | |

<자료출처 : 나라장터>

(3) 2015회계연도 회계검증용역 입찰 건(KT계열)

27 2016. 4. 1.자로 2015회계연도 KT계열 회계검증 용역구매 입찰이 공고되자 피심인 신화의 김○○은 2016. 4. 8. 카카오톡으로 피심인 삼영의 안○○에게 해당 용역 입찰에 들러리로 참여해 줄 것을 요청하였으며, 안○○은 이를 수락하였다.

28 2015. 4. 8. 신화 김○○은 삼영의 안○○에게 이메일을 보내 입찰 참가를 위한 서류 준비목록과 제안서 양식을 보내주며, 투찰가격은 197백만 원으로 투찰해 줄 것을 부탁하였고 같은 날 신화는 196백만 원으로 투찰하였으며, 삼영은 2016. 4. 11.에 신화로부터 전달받은 197백만 원으로 투찰하였다.

29 또한, 신화의 김○○은 삼영의 제안서를 검토하고 수정한 뒤 2016. 4. 12. 제안서 제출 당일에 삼영 측에 전달하였고, 삼영은 이를 조달청에 제출하여 합의를 실행하였다.

30 이와 같은 사실은 다음 <표 15> 및 <표 16>과 같이 피심인의 진술내용 등을 통해 확인할 수 있다.

<표 15> 김○○(신화) 진술내용(소갑 제Ⅰ-1호증 일부 발췌)

| |
|---|
| 문) 서울지방조달청의 공고를 확인하신 후 입찰에 참여하시기까지 어떻게 입찰을 준비하셨습니까?<br>답) 입찰 공고를 확인한 뒤 안○○ 회계사에게 입찰 참여를 부탁하였습니다. 보통 전화나 카톡을 이용해서 안 회계사와 연락하는데, 그때에도 입찰 참여를 부탁한다는 말을 했던 것 같습니다. 신화나 삼영의 제안서는 제가 작성하였고, 제가 작성한 삼영의 제안서를 이메일로 안 회계사에게 넘겨주면, 안 회계사가 일반사항을 업데이트해서 다시 저에게 넘겨주었던 것으로 기억합니다. 신화나 삼영의 가격은 예산의 한도 내에서 제가 알아서 대강 정했으며, 삼영의 가격은 나중에 안 회계사에게 알려주었습니다. |

<표 16> 김○○(신화) 및 안○○(삼영)간 주고받은 이메일 내용(소갑 Ⅱ-10호증 일부 발췌)

| |
|---|
| From: 안○○ [○○○@gmail.com] Sent: Friday, April 08, 2016 6:19 PM<br>To : 김○○<br>Subject : Re: 2016 견적서<br><br>우선 고친 파일 보냅니다. 확인하시고 부족한 점 알려주세요.<br><br>2016-04-08 11:46 GMT+09:00 김○○ <○○○@swacc.com><br>제출 서류 준비목록과 전기 제안서를 보내드립니다.<br>준비할 서류는 간단하고 제안서(아래한글 파일)는 22, 23, 27~끝페이지까지 업데이트 해주시면 됩니다.<br>그리고 조달청 사이트에서 오늘 오후 2시부터 가격입찰을 시작하니 사이트 들어가셔서 가격입찰해주세요. 편하신 시간에.... 금액은 부가세 포함 197백만원으로 해주세요...(하략) |

31 입찰 결과 아래 <표 17>과 같이 신화가 2015회계연도 KT계열 낙찰자로 선정되었으며, 2016. 4. 27.자로 발주처와 192백만 원에 계약을 체결하고 용역을 수행하였다.

<표 17> 2015회계연도(KT계열) 회계검증용역 입찰 결과

| 그룹 | 사업비 | 입찰참가자 | 투찰금액<br>(투찰률) | 낙찰결과 | 계약금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT<br>계열 | 200,000 | 신화 | 196,000<br>(101.3) | 낙찰 | 192,000 | 2016. 4.27 |
| | | 삼영 | 197,000<br>(101.9) | 협상평가부적격자 | | |

<자료출처 : 나라장터>

(4) 2016회계연도 회계검증용역 입찰 건(KT계열)

32 2017. 3. 12.자로 2016회계연도 KT계열 회계검증 용역구매 입찰이 공고되자 피심인 신화의 김○○은 2017. 3. 13.~ 3. 27. 사이에 유선으로 피심인 삼영의 안○○에게 입찰 들러리로 참여해 줄 것을 요청하였으며, 안○○은 이를 수락하였다.

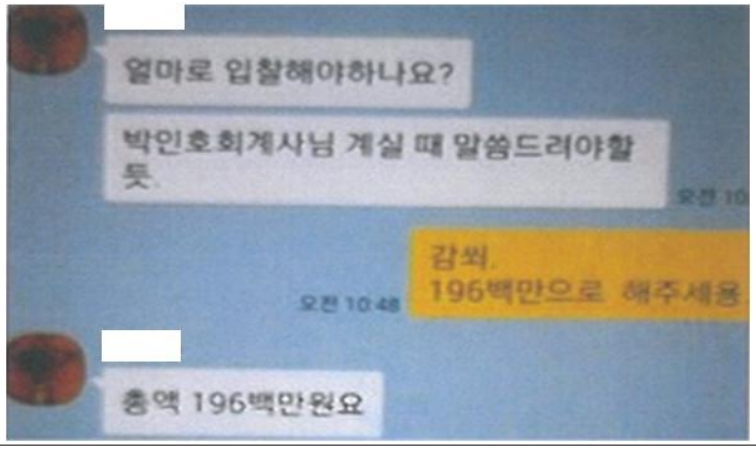
33 신화 김○○은 2017. 3. 27. 삼영의 안○○에게 카카오톡으로 투찰가격 196백만 원으로 투찰해 줄 것을 요청하였고 같은 날 삼영은 신화로부터 전달받은 가격으로 투찰하였으며, 신화는 다음날 195백만 원으로 투찰하였다. 그리고, 신화의 김○○은 삼영의 제안서를 보충하여 작성한 뒤 2017. 3. 29. 제안서 제출 당일에 삼영 측에 전달하였고, 삼영은 이를 조달청에 제출하여 합의를 실행하였다.

34 이와 같은 사실은 아래 <표 18> 및 <그림 1>과 같이 피심인들의 진술내용 등을 통해 확인할 수 있다.

<표 18> 김○○(신화) 진술내용(소갑 제Ⅰ-1호증 일부 발췌)

| |
|---|
| 문) 안○○ 회계사에게 연락을 하신 이유는 무엇입니까?<br>답) 전화를 했는지 카톡을 했는지 정확하지는 않으나 이번 입찰에도 들러리 참여를 부탁하기 위해서였습니다. |

<그림 1> 김○○(신화) 및 안○○(삼영)간 주고받은 대화내용(소갑 Ⅱ-14호증 일부 발췌)




35 그러나, 입찰 결과 다음 <표 17>과 같이 2017. 4. 5.자로 공동행위에 참여하지 않은 현대가 192.5백만 원으로 2016회계연도 KT계열 용역을 낙찰 받았다.

<표 19> 2016회계연도(KT계열) 회계검증용역 입찰 결과

| 그룹 | 사업비 | 입찰참가자 | 투찰금액<br>(투찰률) | 낙찰결과 | 계약금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT<br>계열 | 200,000 | 현대 | 192,500<br>(97.9) | 낙찰 | 192,500 | 2017. 4.10 |
| | | 신화 | 195,000<br>(99.1) | 탈락 | | |
| | | 삼영 | 196,000<br>(99.6) | 협상평가부적격자 | | |

<자료출처 : 나라장터>

나) 지평 등 4개사 간 공동행위(이하 '4개사 공동행위 건'이라 한다)

36 2013회계연도(KT계열), 2014회계연도(SKT계열), 2015회계년도(LGU+계열) 회계검증 용역 구매 입찰에 있어서는 지평 및 대명에서 근무한 회계사 은○○가 각 회계연도별로 자신이 소속된 회계법인을 낙찰예정자로 하는 공동행위를 주도하였는데, 각 회계연도 통신사 검증그룹별 입찰이 공고되면 회계사 은○○가 친분이 있는 다른 회계법인 소속 회계사들에게 들러리 참여를 부탁하고, 상대 회계법인의 제안서를 대신 작성하고 투찰금액을 정하여 건네주면 상대방은 정해진 금액으로 투찰하고 제안서를 제출하는 방식으로 입찰에 참여하였으며, 이를 통해 은○○가 소속된 지평 및 대명이 3건 모두 낙찰 받았다.

(1) 2013회계연도 회계검증용역 입찰 건(KT계열)

37 2014. 3. 10.자로 2013회계연도 KT계열 회계검증 용역구매 입찰이 공고되자 피심인 지평의 은○○는 2014. 3. 10.~ 3. 19. 사이에 유선으로 피신인 길인의 정○○에게 입찰에 들러리로 참여해 줄 것을 요청하였다.

38 은○○의 요청을 수락한 길인의 정○○은 소속 회계법인의 일반사항을 기입한 제안서 양식을 은○○에게 송부하였고, 은○○는 이를 바탕으로 길인의 제안서를 작성하고 인쇄하여 제안서 제출일인 2014. 3. 21. 길인의 정○○에게 전달하였으며, 길인은 같은 날 지평에서 전달 받은 제안서를 조달청에 제출하여 합의를 실행하였다.

39 이와 같은 사실은 아래 <표 20> 및 <표 21>과 같이 피심인들의 진술내용 등을 통해 확인할 수 있다.

<표 20> 관련자 진술내용

<은○○(지평) 진술조서(소갑 Ⅰ-3호증) 일부 발췌>

[2014. 3. 21. 진술인이 ○○○114에게 보낸 이메일 제시]
문) 이 이메일은 진술인이 ○○○114 담당자에게 보낸 이메일인데 맞나요?
답) 네.
문) 이 이메일을 보낸 경위에 대해 설명해 주십시오.
답) 조달청에 제출하기 위해 길인의 제안서를 출력해서 정준환 회계사에게 전달해 주기 위해서였습니다. 이메일에 길인에 근무하고 있다고 한 것은 제가 지평에 있는데 길인의 제안서를 출력해 달라는 것이 이상할 수 있어서 그렇게 한 것입니다.
문) 길인의 투찰가격에 대해서 말씀해 주세요.
답) 아마 유선 상으로 얘기했었던 것 같은데, 정○○ 회계사에게 알아서 하라고 했던 것 같습니다. 이 회계검증 용역은 기술평가가 중요해서 투찰가격은 큰 의미가 없습니다.

<정○○(길인) 진술조서(소갑 Ⅰ-4호증) 일부 발췌>

문) 이 용역(2013회계연도 회계검증 용역) 입찰에 참여하신 배경이나 경위에 대해 설명하여 주십시오.
답) 은○○ 회계사가 전화로 연락하여 입찰에 들러리로 참여해 달라고 부탁해서 입찰에 들어가게 되었습니다.

<표 21> 은○○ 이메일(소갑 Ⅱ-17호증 일부 발췌)

**제안서 인쇄요청**

보낸사람 [redacted] 14.03.21 10:09 주소추가 수신차단
받는사람 [redacted]@hanmail.net> 주소추가

일반파일 2개 (1.38MB) 모두저장
길인_2013년 통신 및 IPTV 사업자등 회계검증제안서.pptx 800.49KB 미리보기
길인_2013년 통신 및 IPTV 사업자등 회계검증제안서.hwp 611KB 미리보기

안녕하세요.

회계법인 길인의 은[redacted] 회계사입니다.

인쇄요청 드립니다. 각 7부씩해주시고 칼라본 1부 부탁드립니다.

혹시 의문점 있으시면 010-8326-2110 로 연락부탁드립니다.

오늘 1시까지 인쇄부탁드립니다.

은[redacted] 드림..

40 입찰 결과 아래 <표 22>과 같이 지평이 2013회계연도 KT계열 낙찰자로 선정되었으며, 2016. 4. 2.자로 발주처와 192백만 원에 계약을 체결하고 용역을 수행하였다.

<표 22> 2013회계연도(KT계열) 회계검증용역 입찰 결과[14)]

| 그룹 | 사업비 | 입찰참가자 | 투찰금액 (투찰률) | 낙찰결과 | 계약금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 계열 | 198,362 | 지평 | 195,000 (101.4) | 낙찰 | 192,300 | 2014. 4. 2 |
| | | 길인 | 175,000 (91.0) | 협상평가부적격자 | | |
| | | 신우 | 192,500 (100.1) | 협상평가부적격자 | | |

<자료출처 : 나라장터>

(2) 2014회계연도 회계검증용역 입찰 건(SKT계열)

41 2014회계연도 SKT계열 회계검증 용역구매 입찰이 공고된 당시(2015. 3. 27) 은○○는 지평에서 대명으로 이직을 준비 중이었는데[15)], 해당 회계검증 용역을 수행하고자 공고 확인 후 이직 예정인 대명에 근무하던 조○○[16)] 이사에게 연락하여 입찰에 참여할 수 있도록 입찰서류 준비를 부탁하였고 조○○ 이사는 이에 응하였으며, 또한 은○○는 해당 입찰에 대명만 응찰하여 유찰되는 일이 없도록 2015. 3. 27. ~ 4. 8. 사이에 지평의 정△△[17)]에게 들러리로 참여해 줄 것을 요청하였고, 정△△는 이를 수락하였다.

42 대명으로 이직한 은○○는 2015. 4. 8. 지평의 정△△에게 제안서가 첨부된 이메일을 보내 지평 명의로 본 건 입찰에 들러리로 참여하되, 투찰금액은 160백만 원으로 해 달라고 요청하였으며, 지평은 같은 날 은○○가 부탁한 160백만 원으로 투찰하였고, 2015. 4. 11.에 대명 은○○로부터 전달 받은 제안서를 조달청에 제출하여 합

14) 해당 KT계열 입찰에 참여한 신우는 공동행위에는 참여하지 않았다.
15) 당시 대명은 업무 다양화 차원에서 통신사업자 회계검증 용역 등을 전담하며 수행할 인력이 필요하였고, 은○○도 지속적으로 통신사업자 회계검증 용역에 참여하려면 중소 회계법인에 들어가야 했으므로 양측의 요구가 맞아 떨어져 은○○가 대명으로 이직하게 되었으며(소갑 제Ⅰ-7호증 참고), 은○○는 2015. 3.31.까지는 지평에서 근무하였고 이직한 대명에서는 보험가입 등의 사유로 2015. 4. 13.부터 정식 근무하였으나, 실제로는 2015. 4월초부터 대명으로 출근하였다(소갑 Ⅱ-3호증 참고).
16) 당시 대명의 이사였으며, 2014회계연도 회계검증용역 입찰준비는 조○○ 이사가 은○○ 대신 입찰서류 제출 등 응찰 업무 일부를 맡아 수행하였다.
17) 정△△는 지평에서 은○○와 회계검증 용역 업무를 같이 수행하였던 회계사였다.

의를 실행하였다.

43 이와 같은 사실은 아래 <표 23> 및 <표 24>과 같이 피심인들의 진술내용 등을 통해 확인할 수 있다.

<표 23> 관련자 진술내용

| |
|---|
| <은○○(지평) 진술조서(소갑 Ⅰ-3호증) 일부 발췌><br><br>문) 진술인은 2014회계연도 회계검증 용역 입찰 참여와 관련하여 들러리 참여를 부탁하신 일이 있습니까?<br>답) 예. 지평에 계시던 정△△ 회계사에게 유찰방지용으로 들러리 참여를 부탁하였습니다.<br>문) 지평의 정△△ 회계사가 진술인의 입찰 참여 요청에 동의하셨나요?<br>답) 네.<br>문) 진술인은 당시 조달청에 제출할 지평의 제안서를 수정 또는 작성하셨나요?<br>답) 네. 부탁하는 입장에서 제안서까지 작성해 달라고 하기는 어려운 부분이 있어 지평의 제안서는 기존의 제안서를 바탕으로 제가 수정 작성했습니다.<br><br><정△△(지평) 진술조서(소갑 Ⅰ-5호증) 일부 발췌><br><br>문37) 2014회계연도 회계검증 용역 입찰에 참여하신 배경은 무엇입니까?<br>답) 은○○ 회계사가 참여해 달라고 부탁했기 때문에 입찰에 참여했습니다.(중략)<br>문40) 2015년 3월 말에서 4월 초에 은○○ 회계사는 회사를 옮겨 지평에서 대명으로 이직하였습니다. 진술인은 이를 사전에 인지하고 계셨는지요?<br>답) 옮긴다는 말은 은○○ 회계사로부터 들어서 알고 있었습니다.(중략)<br>문44) 당시 은○○ 회계사로부터 부탁받으신 내용이 있다면 어떤 것인지 구체적으로 말씀해 주십시오.<br>답) 은○○ 회계사는 지평에 남아 있는 저에게 B그룹에 들러리로 입찰에 참여해 달라고 부탁했습니다.<br>문45) 진술인은 2014회계연도 회계검증 용역 입찰에 참여할 때 은○○ 회계사의 이직으로 은○○ 회계사는 지평에서 이 용역을 수행할 수 없다는 사실을 알고 계셨나요?<br>답) 은○○ 회계사가 지평을 떠나면 더 이상 지평에서 이 용역을 수행할 수는 없을 것이라고 생각하고 있었습니다.(중략)<br>문47) 은○○ 회계사는 왜 지평의 입찰을 진술인에게 부탁했을까요?<br>답) 유찰 방지용으로 지평이 들러리로 서 달라는 것으로 알고 있습니다. |

<표 24> 은○○(대명)와 정△△(지평)가 주고 받은 이메일(소갑 Ⅱ-21호증 일부 발췌)

**제안서 송부**

보낸사람 [redacted]@hanmail.net> 15.04.08 11:43 주소추가 수신차단
받는사람 [redacted]@DAUM.net> 주소추가

일반파일 4개 (2.23MB) 모두저장

2014년 통신 및 IPTV 사업자등 회계검증제안서_지평.hwp 497.5KB 미리보기
2014년 통신 및 IPTV 사업자등 회계검증제안서_지평.pptx 1.6MB 미리보기
별첨자료_지평.hwp 123.5KB 미리보기
20150336341-00_1427347466238_IPTV회계.txt 23.2KB

회계사님,
제안서 보내드립니다.
B그룹 입찰부탁드립니다. 입찰시간은 내일 오후 3시까지 입니다. 금액은 160,000,000원으로 부탁드립니다.
그리고 제안서에 참가인원 이력작성 부탁드립니다. 제안서제출은 내일 조달청 오후 5시입니다.
감사합니다.

44 입찰 결과 아래 <표 25>와 같이 대명이 2014회계연도 SKT계열 낙찰자로 선정되었으며, 2015. 4. 21.자로 발주처와 167.2백만 원에 계약을 체결하고 용역을 수행하였다.

<표 25> 2014회계연도(SKT계열) 회계검증용역 입찰 결과[18)]

| 그룹 | 사업비 | 입찰참가자 | 투찰금액 (투찰률) | 낙찰결과 | 계약금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKT 계열 | 176,000 | 대명 | 167,200 (97.1) | 낙찰 | 167,200 | 2015. 4.21 |
| | | 지평 | 160,000 (92.9) | 협상평가부적격자 | | |
| | | 안세 | 165,000 (95.8) | 협상평가부적격자 | | |

<자료출처 : 나라장터>

(3) 2015회계연도 회계검증용역 입찰 건(LGU$^{+}$계열)

45 2015회계연도 LGU$^{+}$계열 회계검증 용역구매 입찰이 공고되자 대명의 은○○는 2016. 4. 1. ~4. 7. 사이 대성의 안△△에게 해당 용역입찰에 들러리로 참여해 줄 것을 요청하였고, 안△△은 이에 동의하였다.

18) 해당 SKT계열 입찰에 참여한 안세는 공동행위에는 참여하지 않았다.

46 대명의 은○○는 2016. 4. 7. 이메일로 투찰가격을 정하여 대성의 안△△에게 전달하였고, 대성의 제안서도 보완하여 작성하여 전달하였으며, 이를 전달받은 대성은 2016. 4. 11. 은○○가 요청한 금액대로(160백만 원) 투찰하였고 2016. 4. 12.에는 전달받은 제안서를 조달청에 제출하여 합의를 실행하였다.

47 이와 같은 사실은 아래 <표 26> 및 <표 27>과 같이 피심인들의 진술내용 등을 통해 확인할 수 있다.

<표 26> 관련자 진술내용

<은○○(지평) 진술조서(소갑 Ⅰ-3호증) 일부 발췌>

문) 2016년에 회계검증 용역에 참여하시면서 안정환 회계사에게 연락하신 적이 있습니까?
답) 네.
문) 연락하신 이유는 무엇입니까?
답) 이번에도 제가 참여하는 그룹에서 유찰이 생기는 것을 방지하기 위해 들러리 참여를 부탁하기 위해서였습니다.

<안△△(대성) 진술조서(소갑 Ⅰ-6호증) 일부 발췌>

문) 2015회계연도 회계검증 용역 입찰에 참여하시게 된 배경에 대해 말씀해 주십시오.
답) 저는 그때 바빠서 실제로 입찰 참여를 할 생각은 없었습니다. 다만 은○○ 회계사가 입찰에 참여해 달라고 부탁해서 하게 되었습니다.
(중략)
문) 은○○ 회계사는 왜 진술인에게 입찰 참여를 부탁했다고 생각하십니까?
답) 아까도 말씀드렸듯이 이 용역은...(중략) 과거 실적이 있는 몇몇 회계법인들이 낙찰받기 때문에 실제로 유찰이 많이 발생할 수밖에 없는 구조라고 생각합니다. 그와 같은 유찰을 방지하기 위해서 저에게 입찰에 참여해 달라고 부탁하지 않았을까 생각합니다.
문) 은○○ 회계사의 요청이 아니었더라도 2015회계연도 검증 용역 입찰에 참여하실 의사가 있었나요?
답) 실제로는 참여하지 않았을 것 같습니다.

<표 27> 은○○(대명)와 안△△(대성)이 주고 받은 이메일(소갑 Ⅱ-25호증 일부 발췌)

RE: 제안서 작년 제출자료

보낸사람 [redacted]@hanmail.net> 16.04.07 11:02 주소추가 수신차단
받는사람 [redacted]@hanmail.net> 주소추가

일반파일 5개 (1.74MB) 모두저장

일반파일 5개 (1.74MB) 모두저장

제출서식_OK_법인실적업데이트..hwp 48KB 미리보기

통신 및 IPTV 제공사업자 회계검증용역 견적서_대성회계법인_OK.pptx 550.64KB 미리보기

통신 및 IPTV 제공사업자 회계검증용역 제안서_160407_OK.pptx 789.11KB 미리보기

20160348504-00_1459413879656_미래부 공고서(학술-중소기업-분류별).h... 295KB 미리보기

20160348504-00_1459413879662_제안요청서(IPTV)-최종.hwp 96KB 미리보기

회계사님,

바쁘신데, 이런 부탁드려 죄송해요. 바쁘신 일 끝나시면 함 놀러 가요. ^^
혹시 한글로 된 제안서는 안보내주셨는데, 가지고 계시면 송부 부탁드립니다.

제가 당일(12일-화요일 3시) 준비할 서류 및 자료입니다.
용역제안서 7부 출력물과 CD2매
제안서(PT) 및 견적서, 제출서식은 금감원 회계법인 결산자료를 참고해서 update했습니다.
단, 법인실적은 2015년 실적은 있으시면 넣어주시면 될 듯 합니다.
(중략)

가격입찰은 부가세 포함으로 해야 하며, 155,000,000원으로 부탁드립니다.
접수일이 4월 12일(화요일) 오후 3시입니다. 가격입찰은 화요일 오후 2시까지 입니다.

48 입찰 결과 아래 <표 28>와 같이 대명이 2015회계연도 LGU+계열 낙찰자로 선정되었으며, 2016. 4. 12.자로 발주처와 169백만 원에 계약을 체결하고 용역을 수행하였다.

<표 28> 2015회계연도(LGU+계열) 회계검증용역 입찰 결과[19)]

| 그룹 | 사업비 | 입찰참가자 | 투찰금액 (투찰률) | 낙찰결과 | 계약금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGU+ 계열 | 169,000 | 대명 | 173,000 (101.8) | 낙찰 | 169,000 | 2016. 4.12 |
| | | 대성 | 160,000 (94.1) | 협상평가부적격자 | | |
| | | 한길 | 140,000 (82.4) | 협상평가부적격자 | | |

<자료출처 : 나라장터>

4) 근거

49 이러한 사실은 김○○ 진술조서(소갑 제Ⅰ-1호증), 안○○ 진술조서(소갑 제Ⅰ-2호증), 은○○ 진술조서(소갑 제Ⅰ-3호증), 정○○ 진술조서(소갑 제Ⅰ-4호증), 정△△ 진술조서(소갑 제Ⅰ-5호증), 안△△ 진술조서(소갑 제Ⅰ-6호증), 조○○ 진술조서(소갑 제Ⅰ-7호증), 김○○과 안○○이 주고 받은 이메일(소갑 제Ⅱ-1호증), 김○○과 안○○

19) 해당 LGU+계열 입찰에 참여한 한갈은 공동행위에는 참여하지 않았다.

이 주고 받은 이메일(소갑 제Ⅱ-1호증, 제Ⅱ-5호증, 제Ⅱ-10호증,), 김○○과 안○○이 주고 받은 카카오톡 대화(소갑 제Ⅱ-9호증), 김○○과 안○○이 주고 받은 카카오톡 대화 및 이메일(소갑 제Ⅱ-14호증), 은○○ 이메일(소갑 제Ⅱ-17호증), 은○○와 정△△가 주고 받은 이메일(소갑 제Ⅱ-21호증), 은○○와 안△△이 주고 받은 이메일(소갑 제Ⅱ-25호증), 각 회계연도 검증단위별 용역 개찰결과(소갑 제Ⅱ-2호증 등 다수) 등을 통해서 인정되며, 피심인들도 심의과정에서 이를 모두 인정하였다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

법 제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 7. (생략)
8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위
9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

2) 법리

50 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호에 규정되어 있는 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고, 둘째, 이러한 합의가 경쟁을 부당하게 제한하여야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

51 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것은 아니다[20].

52 여기서의 '합의'란 복수의 사업자 사이의 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우에도 포함된다.

53 따라서 사업자들이 회합 등을 통해 공동으로 의견을 교환함으로써 부당한 공동행위의 합의를 이루는 경우 이외에도, 특정 사업자가 다른 사업자들에게 각각 별도의 의사연락을 하여 합의를 이루고 이러한 각각의 합의가 전체적인 합의를 이루는 경우, 일부 사업자들이 먼저 합의를 이룬 후 다른 사업자들에게 별도의 의사연락을 통해 자신들의 합의내용을 전달하고 다른 사업자들이 동 합의에 동참하는 경우도 법 제19조에 따른 합의에 해당된다.

(2) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

54 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 "입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위"라 함은 사업자가 다른 사업자와 공동으로 낙찰예정자나 투찰가격, 낙찰가격 등 입찰에서의 경쟁요소를 사전에 결정하는 행위를 의미한다.

나) 경쟁제한성

20) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

55 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

56 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[21]

57 다만 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[22]

다) 하나의 공동행위

58 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[23]

다. 피심인들의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 합의의 존재 여부

---

21) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2008도6341 판결 참조
22) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 참조
23) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조

59 위 2. 가. 의 인정사실 및 근거들을 관련 법 규정과 법리에 비추어 보면,

60 2개사 공동행위 건의 경우 2개 피심인들은 4건의 입찰에서 신화를 낙찰예정자로 삼영을 들러리로 하고, 낙찰예정자가 들러리에게 제안서를 대신 작성해주고 투찰금액을 알려주는 방법으로 투찰하도록 하여 낙찰예정자가 낙찰 받았는바, 이는 2개 피심인들이 이 사건 입찰에 참여하는 과정에서 사전에 낙찰예정사와 투찰가격 등을 사전에 정하는 의사의 합치가 있었음이 인정되고, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제8호의 합의에 해당한다.

61 또한, 4개사 공동행위 건의 경우도 4개 피심인들이 3건의 입찰에서 은○○가 소속된 지평 및 대명을 낙찰예정자로 나머지 피심인들을 들러리로 하고, 낙찰예정자가 들러리에게 제안서를 대신 작성해주고 투찰금액을 알려주는 방법으로 투찰하도록 하여 낙찰예정자가 낙찰 받았는바, 이는 4개 피심인들이 이 사건 입찰에 참여하는 과정에서 사전에 낙찰예정사와 투찰가격 등을 사전에 정하는 의사의 합치가 있었음이 인정되고, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제8호의 합의에 해당한다.

2) 경쟁제한성 판단

62 '2개사 공동행위 건' 및 '4개사 공동행위 건'에 참여한 피심인들이 각각 이 사건 입찰에 참여하면서 낙찰예정자 등을 사전에 합의한 행위는 회계검증 용역 입찰 시장에서 실질적인 경쟁을 통하여 낙찰자가 결정될 수 있는 가능성을 원천적으로 배제하고, 경쟁 없이 낙찰예정자가 자신이 원하는 금액으로 낙찰 받을 수 있게 함으로써 이 사건 입찰 시장에서의 경쟁을 직접적으로 제한하였다.

3) 하나의 공동행위에 해당하는지 여부

63 2개사 공동행위 건 관련으로 피심인 신화와 삼영이 총 4건의 입찰에서 사전에 낙찰예정자 및 투찰금액 등을 합의하여 결정한 행위는 ① 서울지방조달청이 발주하는 회계검증 용역 입찰을 대상으로 ② 피심인 신화의 김○○ 주도하에 피심인 신화

가 낙찰 받도록 하는 동일한 목적과 단일한 의사에 의해 ③ 피심인 삼영을 들러리로 하여 제안서를 대신 작성해주고 투찰가격을 알려주는 동일한 방식으로 ④ 2012회계연도부터 2016회계연도까지 4건의 입찰이 지속[24]되었으므로 하나의 공동행위로 인정된다.

64 4개사 공동행위 관련으로 피심인 지평 등 4개사가 총 3건의 입찰에서 사전에 낙찰예정자 및 투찰금액 등을 합의하여 결정한 행위는 ① 서울지방조달청이 발주하는 회계검증 용역 입찰을 대상으로 ② 은○○의 주도 하에 은○○가 소속된 회계법인이 낙찰 받도록 하기 위한 동일한 목적과 단일한 의사에 의해 ③ 3개 피심인들을 들러리로 번갈아 내세워 제안서를 대신 작성해주고 투찰가격을 알려주는 동일한 방식으로 ④ 3건(2013・2014・2015회계연도)의 입찰이 지속되었으므로 하나의 공동행위로 인정된다.

65 '2개사 공동행위 건' 과 '4개사 공동행위 건'에 참여한 전체 6개 피심인들 간에는 단일한 의사 아래 피심인별로 참여할 입찰 그룹을 분배하고 낙찰사와 들러리사를 정한 것으로 볼 증거는 확인되지 않았기에 위에서 살펴본 바와 같이 각각 피심인 2개사(신화와 삼영), 피심인 4개사(지평, 길인, 대명 및 대성)로 나뉘어 같은 범주에 속하는 피심인들 사이에서만 들러리 담합에 대한 상호인식을 형성하고 합의를 실행한 것으로 판단된다.

4) 소결

66 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

24) 2012회계연도 합의 이후 2013회계연도 입찰에서는 피심인 신화가 삼영의 들러리 없이 경쟁방식으로 참여하여 일시 중단된 측면이 있으나, 이후 2014~2016회계연도 발주 건에서 다시 2012회계연도의 합의내용과 동일하게 진행되었고, 합의의 대상과 행태도 동일한 점을 고려할 때 2012회계연도부터 2016회계연도에 걸친 하나의 공동행위로 보는데 무리가 없다.

67 피심인들은 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제21조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

68 피심인들의 이 사건 공동행위는 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하므로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제9조, 제61조 및 [별표2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[25] Ⅲ. 2. 다. (1)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

다. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

69 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 입찰담합의 경우, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)의 규정에 따라 낙찰(경락)이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을, 예상물량만 규정된 납품단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

70 '2개사 공동행위 건'의 경우 피심인 신화 및 삼영이 총 4건의 입찰에 참여하여 3건은 낙찰 받아 발주처와 계약을 체결하였으므로 계약금액을, 탈락한 1건은 예정가격을 관련매출액으로 본다. '4개사 공동행위 건'의 경우 4개 피심인들이 총 3건의 입찰에 참여하여 3건 모두 낙찰 받아 발주처와 계약을 체결하였으므로 계약금액을 관련매출액으로 본다. 이에 따른 피심인별 관련매출액은 다음 <표 29>의 내용과 같다.

25) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정·시행된 것을 말하며, 이하 '과징금고시'라 한다.

<표 29> 피심인별 관련매출액

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

| 피심인 | | 낙찰건수 | 탈락건수 | 관련매출액 |
|---|---|---|---|---|
| 2개사 공동행위 | 신화 | 3건 | 1건 | 645,191,835 |
| | 삼영 | - | 4건 | 645,191,835 |
| 4개사 공동행위 | 지평 | 1 | 1건 | 326,818,180 |
| | 길인 | - | 1건 | 174,818,180 |
| | 대명 | 2 | - | 305,636,360 |
| | 대성 | - | 1건 | 153,636,360 |

나) 부과기준율

71 2건의 이 사건 공동행위는 입찰담합으로 주로 경쟁제한 효과만 나타나는 경우로서 발주처가 중앙정부인 경우에 해당하여 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표상 '중대한 위반행위'에 해당하고, ① 통신회계검증 입찰에 참여할 전문성을 갖춘 회계법인이 부족하여 유찰방지를 위해 이루어진 측면이 있고, ② 통신회계검증 입찰의 조건·평가방식에 의해 이 사건 담합이 야기된 측면도 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 3%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

72 산정기준은 위 가)항의 관련매출액에 위 나)항의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)에 따라 탈락한 피심인에 대해서는 들러리 사업자 수가 4 이하인 경우에 해당하므로 2분의 1을 감액한다.

73 이에 따라 산정된 피심인별 산정기준은 다음 <표 30>의 내용과 같다.

<표 30> 피심인별 산정기준

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

| 피심인 | | 관련 매출액 | | 부과 기준율 | 산정기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 낙찰 | 탈락(50%)감경 반영 | | |
| 2개사 공동행위 | 신화 | 466,363,630 | 89,414,102 | 3% | 16,673,331 |
| | 삼영 | - | 322,595,917 | | 9,677,877 |
| 4개사 공동행위 | 지평 | 174,818,180 | 76,000,000 | | 7,524,545 |
| | 길인 | - | 87,409,090 | | 2,622,272 |
| | 대명 | 305,636,360 | - | | 9,169,090 |
| | 대성 | - | 76,818,180 | | 2,304,545 |

2) 1차 조정

74 피심인 6개사 모두는 위반행위의 기간 및 횟수에 의한 조정사유에 해당사항이 없으므로 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

75 피심인 신화 등 6개 회계법인은 조사 단계부터 위원회의 심리 종결 시까지 일관되게 행위 사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하고 진술하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가)의 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 100분의 20을 감경한다.

76 이에 따른 피심인별 2차 조정된 산정기준은 아래 <표 31>의 내용과 같다.

<표 31> 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

| 피심인 | | 산정기준 | 1차 조정 | 2차 조정 (조사협력 감경) | 2차 조정 산정기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2개사 공동행위 | 신화 | 16,673,331 | - | 20% | 13,338,664 |
| | 삼영 | 9,677,877 | - | 20% | 7,742,301 |
| 4개사 공동행위 | 지평 | 7,524,545 | - | 20% | 6,019,636 |
| | 길인 | 2,622,272 | - | 20% | 2,097,817 |
| | 대명 | 9,169,090 | - | 20% | 7,335,272 |
| | 대성 | 2,304,545 | - | 20% | 1,843,636 |

4) 부과과징금의 결정

77 피심인들 모두 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로, 아래 <표 32>와 같이 피심인별 부과과징금을 산정하고, 1백만 원 미만의 금액은 절사하여 부과과징금을 결정한다.

<표 26> 피심인별 부과과징금

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

| 피심인 | | 2차 조정 산정기준 | 추가 감경 | 최종 부과과징금 |
|---|---|---|---|---|
| 2개사 공동행위 | 신화 | 13,338,664 | - | 13,000,000 |
| | 삼영 | 7,742,301 | - | 7,000,000 |
| 4개사 공동행위 | 지평 | 6,019,636 | - | 6,000,000 |
| | 길인 | 2,097,817 | - | 2,000,000 |
| | 대명 | 7,335,272 | - | 7,000,000 |
| | 대성 | 1,843,636 | - | 1,000,000 |

4. 결론

78 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2020년 8월 12일

**의 장** 위 원 신 영 호

위 원 윤 수 현

위 원 최 윤 정